PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria

Reglamenta «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»: evaluación de riesgo única, remisión al juez en 3 horas, un solo organismo nacional de dispositivos duales (el que hoy opera el monitoreo) con fuente expresa, paquete de asistencia con número único de caso en la Línea 144, retención electrónica de la cuota, Registro Nacional de Deudores y Fondo de Garantía.

Propuesta 72: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, la Ley N° 26.485 y su Decreto reglamentario N° 1011/2010, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 27.210, la Ley N° 25.326 y la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria establece una garantía mínima de medidas urgentes en el día, con dispositivo dual en los casos de riesgo alto, en la justicia nacional y federal, un paquete de asistencia que se activa con la denuncia, la retención automática de la cuota alimentaria, un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y un Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria.

Que el artículo 5° de la Ley dispone que la provisión y el monitoreo de los dispositivos duales y de los botones antipánico estén a cargo de un único organismo nacional, el que opere el monitoreo electrónico al momento de la designación, y que hoy esa función la ejerce una dirección del Ministerio de Seguridad Nacional.

Que corresponde asegurar la fuente de financiamiento de los dispositivos, conforme el artículo 18 de la Ley, y su provisión a las jurisdicciones que adhieran.

Que corresponde precisar los procedimientos del Registro y del Fondo para que estén en funcionamiento dentro del plazo previsto en el artículo 19 de la Ley.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 16). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, en adelante 'la Ley', al Ministerio de Justicia y Seguridad, que actuará por intermedio de su Secretaría de Justicia y dictará las normas complementarias.

ARTÍCULO 2°.- Evaluación de riesgo (artículo 4°). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los sesenta (60) días, con consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los Ministerios Públicos y a las jurisdicciones que adhieran, el instrumento único de evaluación de riesgo, con tres niveles: bajo, medio y alto. El instrumento se aplicará en toda dependencia nacional o federal que reciba una denuncia y en la Línea 144, y su resultado se comunicará al juez competente por medios electrónicos junto con la denuncia.

ARTÍCULO 3°.- Garantía mínima (artículo 3°). Las dependencias nacionales y federales que reciban una denuncia la remitirán al juez competente dentro de las tres (3) horas, con la evaluación de riesgo, para que resuelva las medidas en el mismo día conforme el artículo 26 de la Ley N° 26.485. Cuando el juez disponga un dispositivo dual, lo comunicará en el acto al organismo del artículo 4° del presente, que lo colocará dentro de las veinticuatro (24) horas. El rastreador se entregará a la víctima solo con su consentimiento informado; el botón antipánico se le entregará en todos los casos de riesgo alto.

ARTÍCULO 4°.- Organismo único de dispositivos (artículo 5°). Desígnase como organismo único para la provisión, la colocación y el monitoreo de los dispositivos duales y de los botones antipánico previsto en el artículo 5° de la Ley a la dirección con competencia en vigilancia electrónica de personas de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, que opera hoy el monitoreo electrónico. Ese organismo: a) centralizará la adquisición de los dispositivos para todas las jurisdicciones; b) operará un centro de monitoreo las veinticuatro (24) horas; c) aprobará, con la autoridad de aplicación, los protocolos de respuesta ante alertas con las fuerzas de seguridad federales y con las policías de las jurisdicciones adheridas; y d) proveerá los dispositivos a las jurisdicciones adheridas conforme el artículo 17 de la Ley y los convenios del acuerdo federal.

ARTÍCULO 5°.- Fuente de financiamiento de los dispositivos (artículos 17 y 18). El costo de la provisión y el monitoreo de los dispositivos se atenderá con los créditos del Ministerio de Justicia y Seguridad que la ley de presupuesto identifique conforme el artículo 18 de la Ley, en un programa específico que incluirá los montos destinados al organismo del artículo anterior. La provisión a las jurisdicciones adheridas se realizará dentro de esos créditos, en el orden de las adhesiones.

ARTÍCULO 6°.- Paquete de asistencia (artículo 6°). Recibida la denuncia, la autoridad de aplicación asignará a la víctima que lo solicite, dentro de las veinticuatro (24) horas: a) una abogada o un abogado del Cuerpo de la Ley N° 27.210; b) una plaza de vivienda transitoria, propia o convenida; y c) un número único de caso en la Línea 144, que reunirá toda la información de su situación y será el único punto de contacto para su seguimiento. La prioridad en el ingreso universal regirá desde la vigencia de la ley que lo establezca, conforme ésta disponga.

ARTÍCULO 7°.- Retención automática de la cuota (artículo 7°). La autoridad de aplicación pondrá a disposición de los poderes judiciales, mediante convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un sistema electrónico que permita comunicar las órdenes de retención a los empleadores y pagadores registrados e informar al juzgado, en caso de cambio de empleador o pagador, la identidad del nuevo, para que la orden siga vigente conforme el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (artículo 9°). El Registro funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación. Las inscripciones y las bajas se dispondrán por oficio judicial electrónico y se asentarán dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido. El Registro consignará la identidad de la persona deudora, el juzgado, la causa y la fecha de la orden, sin datos de la persona alimentada. La consulta se habilitará a los jueces y a los organismos públicos con interés legítimo, con registro de cada acceso, conforme la Ley N° 25.326. Los registros provinciales se integrarán mediante los convenios del acuerdo federal, con interoperabilidad de sus sistemas.

ARTÍCULO 9°.- Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria (artículos 10 y 13). La solicitud de adelanto se presentará por medios electrónicos ante la autoridad de aplicación, con la constancia judicial de la cuota fijada y del incumplimiento previsto en el artículo 10 de la Ley. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los quince (15) días y pagará el adelanto por intermedio de la ANSES, conforme el convenio del artículo 13 de la Ley, en la cuenta de la persona que percibe la cuota. El tope mensual por hija o hijo será fijado cada año por la autoridad de aplicación, en función de los créditos disponibles, y publicado antes del inicio del ejercicio.

ARTÍCULO 10°.- Subrogación y recupero (artículo 11). Pagado el adelanto, la autoridad de aplicación lo comunicará al juzgado, que dispondrá la retención a favor del Fondo conforme el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los intereses se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta (30) días. La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con el Ministerio Público de la Defensa y con la Procuración del Tesoro de la Nación para el recupero judicial.

ARTÍCULO 11°.- Revisión de casos con denuncia previa (artículo 14). La autoridad de aplicación conformará un equipo de revisión de casos, que analizará cada femicidio o tentativa de femicidio con denuncia previa dentro de los noventa (90) días de conocido, con los datos que le provean los poderes judiciales y los Ministerios Públicos conforme los convenios del artículo 14 de la Ley, y publicará su informe anual en el primer trimestre de cada año.

ARTÍCULO 12°.- Información (artículo 15). La publicación mensual del artículo 15 de la Ley se hará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, en formato abierto, desagregada por jurisdicción, e incluirá la cantidad de denuncias recibidas, de evaluaciones de riesgo por nivel, de medidas dictadas, el tiempo medio entre la denuncia y la medida, los dispositivos duales y botones antipánico activos y las alertas registradas.

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación anterior. El Decreto N° 1011/2010, reglamentario de la Ley N° 26.485, mantiene su vigencia en cuanto no se oponga a la Ley y al presente.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.